



RAPAT KOORDINASI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA DAN
KAMAR PERADILAN AGAMA SERTA PENGADILAN TINGKAT BANDING DI
LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA TAHUN 2020

RUMUSAN
HASIL RAPAT KOMISI BIDANG TEHNIS YUDISIAL

Pada hari ini kamis tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dalam kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Kamar Peradilan Agama serta Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020 di Denpasar, Bali.

- Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 061/DjA/HM.00/SK/2020 tanggal 22 Januari 2020, tentang Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Kamar Peradilan Agama serta Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2020;
- Membaca : Pemaparan sejumlah permasalahan dan solusi di Bidang Tehnis yudisial Peradilan Agama se-Indonesia.
- Mendengar : 1. Pemaparan para Narasumber;
2. Tanggapan para peserta rapat Komisi Bidang Teknis Yudisial.
- Menimbang : Bahwa setelah mendengar masukan dari Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia dan diskusi secara mendalam di Komisi Bidang Tenis Yudisial.

MERUMUSKAN:

1. e-Court.

- a. Muncul kotak dialog “Sudah Dibayar” dalam aplikasi e-court, padahal belum dibayar. Kasus ini terjadi akibat salah bayar ke rekening PA Lain. Solusinya PA penerima uang mengembalikan ke PA penerima perkara melalui mekanisme yang diatur oleh aplikasi.
- b. Kewenangan kuasa hukum sangat bergantung pada bunyi surat kuasa. Jika dalam surat kuasa tertuang bahwa pemberian kuasa termasuk di dalamnya ikrar talak, maka panggilan elektronik ditujukan kepada alamat elektronik kuasa hukum. Jika ada kuasa istimewa, kuasa hukum itulah yang dipanggil dan mengikrarkan talak. Jika tidak ada kuasa istimewa, maka kuasa hukum diminta menghadirkan principal.
- c. Berdasarkan UU ITE diketahui bahwa cctv, foto, dan lain-lain termasuk alat bukti sah. Pengakuan pihak lawan atas kebenaran bukti elektronik bernilai mengikat Kalau bukti tersebut dibantah, harus didukung bukti lain dan diadu dengan bukti lawan. Apabila tidak dibantah tetapi juga tidak ada pengakuan maka dilakukan pembuktian sebagaimana acara kontradiktoir.

2. e-Litigasi

- a. Perkara *e-court* yang verstek bisa diputus secara e-litigasi. Hal ini dimungkinkan sampai dengan putusan bagi penggugat, adapun bagi tergugat dilakukan proses konvensional (akan diusulkan ke Pokja)
- b. Semua perkara *voluntaire* bisa dilakukan pemeriksaan secara elektronik (e-litigasi).
- c. Waktu persetujuan e-litigasi dilakukan setelah mediasi gagal.

3. Jinayat

Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap terdakwa yang melanggar jarimah pelecehan seksual terhadap anak pasal 47 Qanun Aceh No.6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Fakta penyidikan dan fakta persidangan terdakwa terbukti melanggar jarimah ikhtilath pasal 25 ayat 1

Qanun Aceh No.6 tahun 2014 tentang hukum jinayat maka perkara diputus berdasarkan tuntutan JPU

4. Kumulasi Gugatan

Jika calon pengantin belum cukup umur, dan orang tua dari anak tersebut adhal, dalam kasus yang sangat spesifik atas nama kepetingan anak maka anak tersebut punya legal standing untuk mengajukan perkara ke PA dengan kumulasi dengan izin kawin, wali adhal, dan dispensasi nikah.

5. Ekonomi Syari'ah

Dalam perkara ekonomi syar'iyah/perbuatan melawan hukum, ternyata dalam aqad perjanjian ditemukan salah satu point yang menyatakan bahwa "apabila terjadi sengketa, maka perkara diajukan kepada Arbitrase Nasional", maka Hakim tidak boleh melakukan contra legem atas ketentuan dalam aqad perjanjian tersebut dengan melanjutkan pemeriksaan dan menyelesaikan perkara karena perjanjian tersebut menyangkut pilihan forum, bukan pilihan hukum.

Tim Perumus:

Sekretaris,

Ketua,

Dr. H. Firdaus M. Arwan, S.H., M.H.

Drs. H.Bahrussam Yunus, SH., M.H.

Anggota Tim Komisi Bidang Tehnis Yudisial

- | | | |
|--|----------------|---------------------|
| 1. Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.
NIP.19580705.198603.1.001 | Ketua | MS.Aceh |
| 2. Dr. H.M. Syarif Mapiasse, S.H., M.H.
NIP.19541231.198103.1092 | Ketua | PTA Medan |
| 3. Drs. H. Zein Ahsan, M.H.
NIP.19550826.198203.1004 | Ketua | PTA Padang |
| 4. Dr. H. Harun. S, S.H., M.H.
NIP. 19560725.197903.1.010 | Ketua | PTA Pekanbaru |
| 5. Sudirman S, S.H., M.H
NIP. 19561011 198403 1 002 | Wakil
Ketua | PTA Jambi |
| 6. Drs. H. Endang Ali Ma'sum, S.H., M.H
NIP. 19580904.198403.1.003 | Ketua | PTA Palembang |
| 7. Dr. Hj. Umi Kulsum, S.H., M.H.
NIP. 19540520.198303.2.002 | Ketua | PTA Bangka Belitung |
| 8. Drs. H. Pelmizar, M.H.I.
NIP. 19561112.198103.1.009 | Ketua | PTA Bengkulu |
| 9. Dr. H. Nurdin Juddah, S.H., M.H.
NIP. 19541231.198003.1.047 | Ketua | PTA Bandar Lampung |
| 10. Drs. H. Mohammad Yamin Awie, S.H., M.H.
NIP. 19551203.198103.1.001 | Ketua | PTA Jakarta |
| 11. Drs. M. Taufiq H. Z., M.H.I.
NIP. 19550219.198302.1.001 | Ketua | PTA Bandung |
| 12. Dr. H. Muhammad Shaleh, S.H., M.Hum.
NIP. 19530221.198101.1001 | Ketua | PTA Banten |
| 13. Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.
NIP. 19570502.198103.1.006 | Ketua | PTA Semarang |
| 14. Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.
NIP. 19530422.197601.1.001 | Ketua | PTA Surabaya |
| 15. Drs. H. M. Said Munji, S.H., M.H.
NIP. 19530623.198103.1.003 | Ketua | PTA Yogyakarta |
| 16. Dr. Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H., M.H.
NIP. 19580320.198503.1.002 | Ketua | PTA Pontianak |
| 17. Drs. H. Shofrowi, S.H., M.H.
NIP. 19550304.198503.1.007 | Ketua | PTA Palangkaraya |

18. Drs. H. Sarif Usman, S.H., M.H. NIP. 19541222.198203.1.001	Ketua	PTA Banjarmasin
19. Dr. H.A. Choiri, S.H., M.H. NIP. 19560306.198603.1.004	Ketua	PTA Samarinda
20. H. Cholidul Azhar, S.H., M.Hum. NIP. 19540313.197903.1.008	Ketua	PTA Manado
21. Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum. NIP. 19550816.198103.1.004	Ketua	PTA Gorontalo
22. Dr. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H. NIP. 19551231.198203.1.397	Ketua	PTA Palu
23. Dr. H. Muslimin Simar, S.H., M.H. NIP. 19530717.198003.1.010	Ketua	PTA Kendari
24. Dr. Hj. Aisyah Ismail, S.H., M.H. NIP. 19531110.197602.2.003	Ketua	PTA Makassar
25. Drs. H. M. Alwi Mallo, M.H. NIP. 19541231.198403.1.134	Ketua	PTA Mataram
26. Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. NIP. 19570422.198503.1.004	Ketua	PTA Kupang
27. Drs. Sukiman Bp, S.H., M.H. NIP. 19541231.198203.1.028	Ketua	PTA Ambon
28. Dr. H. Samparaja, S.H., M.H. NIP. 19560406.198403.1.002	Ketua	PTA Maluku Utara
29. Drs. H. Helmy Thohir, M.H. NIP. 19571121.198403.1.003	Ketua	PTA Jayapura
30. Khairil , S.Ag NIP. 19781125.200502.1.002	Ketua	PA Badung
31. M. Zarkasi Ahmadi, S.H. NIP.19790808.199803.1.001	Ketua	PA Gianyar
32. Drs. H. Ali Imron, S.H. NIP. 19621016.199003.1.005	Ketua	PA Denpasar
33. Sutaji,S.H., M.H. NIP.19680809.199203.1.003	Ketua	PA Tabanan